



PREMIER MINISTRE

Liberté

Égalité

Fraternité

Tout ce qu'il faut savoir du cadre juridique de l'ouverture des données

25 septembre 2025

Accès, diffusion et réutilisation des documents administratifs/informations publiques

« Ouvert autant que possible, fermé autant que nécessaire »

Le droit d'accès aux documents administratifs

Notions clés

Document administratif

- ✓ Définition: Document produit ou reçu dans le cadre leur **mission de service public**, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit ou les **personnes de droit privé chargées d'une telle mission**.
- ✓ Quels qu'en soient la forme ou le support : documents papier, sons, images, codes sources, algorithmes...

Mission de service public

- ✓ Critère organique : Etat, établissements publics... Service public exercé par une personne publique ou privée. Il peut s'agir d'un **service public administratif ou d'un service public industriel et commercial**.
- ✓ Critère matériel : Méthode du **faisceau d'indices** permettant de déterminer si l'on est en présence d'un service public - *une activité d'intérêt général, présence directe ou indirecte d'une administration, la présence de prérogatives de puissance publique, modalités de financement public...*

Le droit d'accès aux documents administratifs

Etendue de l'obligation de communication des documents administratifs

Qui?

L'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public.

Tout personne a droit à l'information, par application du principe de libre accès du public aux documents administratifs venant garantir aux citoyens, la transparence des activités des administrations publiques.

Quoi?

Cette obligation concerne les documents administratifs achevés.

Les documents préparatoires à une décision administrative ne sont pas concernés que quand la décision a été ou aurait du être prise (environ un an).

Le droit d'accès aux documents administratifs

Les documents non communicables

1

Certaines catégories de documents

Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, les documents de l'Autorité de la concurrence détenus dans le cadre d'une enquête, d'instruction et de décision, les documents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

2

Certains secrets et domaines protégés:

- ✓ Délibérations du Gouvernement et des autorités relevant du pouvoir exécutif;
- ✓ La défense nationale et la conduite de la politique extérieure de la France;
- ✓ La sûreté de l'Etat, la sécurité publique et des personnes ou des systèmes d'information;
- ✓ Le déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires;
- ✓ La recherche et à la prévention d'infractions.

Le droit d'accès aux documents administratifs

La communicabilité des documents qu'à l'intéressé

Quels sont les documents concernés?

- ✓ Ceux portant atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle;
- ✓ Ceux portant une appréciation ou jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
- ✓ Ceux faisant apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ;

Comment les rendre communicables ?

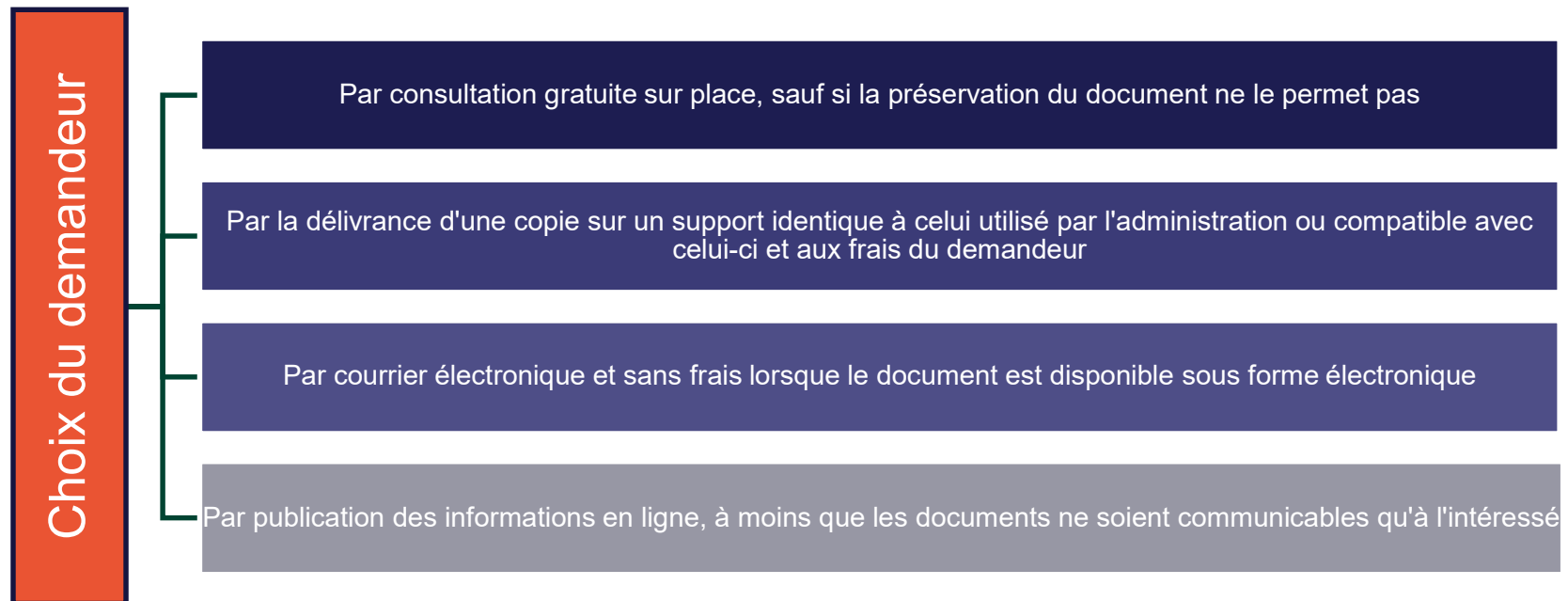
Quand le document comporte des mentions qui ne sont pas communicables mais qu'il est possible d'occulter ou de disjointre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

Quels sont les recours possibles accordés aux personnes intéressées?

- ✓ Toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
- ✓ Une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique doit être précisée explicitement à l'intéressé s'il en fait la demande (*notamment les principales caractéristiques de sa mise en œuvre*).

Le droit d'accès aux documents administratifs

Modalités du droit à communication



Le droit d'accès aux documents administratifs

Cas du refus / silence de l'administration

REFUS

Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est **notifiée au demandeur** sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.

SILENCE

Le silence gardé pendant **un mois** par l'administration compétente, saisie d'une demande de communication, vaut décision de **refus**.

RECOURS

L'intéressé dispose d'un délai de **deux mois** à compter du refus d'accès aux documents administratifs (*expres ou tacite*) qui lui est opposé **pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs**.

La diffusion des documents administratifs

La diffusion des documents administratifs

Une obligation de diffusion pour les administrations?

Lorsque les documents sont communicables à tous et sont disponibles sous forme électronique, les administrations de plus de 50 agents (*sauf les collectivités de moins de 3.500 habitants*), publient en ligne :

- 1° Les **documents qu'elles communiquent** ainsi que leurs versions mises à jour ;
- 2° Les **documents** qui figurent **dans les répertoires d'informations publiques** qu'elles doivent tenir ;
- 3° Les **bases de données** qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ;
- 4° Les **données** dont la publication présente un **intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental**.
- 5° Les **règles définissant les principaux traitements algorithmiques** utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles.

La mise à disposition, sous forme électronique, se fait dans un **standard ouvert**, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

La diffusion des documents administratifs

L'obligation de diffusion par les administrations

Quels sont les autres documents concernés?

Les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives tenus à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre.

Articulation avec la protection des secrets et données personnelles

Si les documents ou données comportent des **secrets**, ils ne peuvent être rendus publics qu'après **occultation**.
Lorsqu'ils comportent des **données à caractère personnel**, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un **traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes**.
Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis de la CNIL (**documents nécessaires à l'information du public**).

La réutilisation des informations publiques

La réutilisation des informations publiques

Notions clés

Information publique	👉 Une information figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations 👉 Attention, il ne s'agit pas des informations contenues dans des documents dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne (<i>sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique</i>) OU sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
Donnée publique	Représentation numérique d'une information publique (toute représentation numérique d'actes, de faits ou d'informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d'enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels).
Réutilisation	Utilisation par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les échanges d'informations entre administrations pour l'accomplissement de leurs missions de service public ne sont pas de la réutilisation.

La réutilisation des informations publiques

Principe : liberté et gratuité de réutilisation

Conditions

- ✓ Pas de **dénaturation** du sens des informations
- ✓ Sources et date de leur dernière **mise à jour** soient mentionnées
- ✓ Pas d'**altération** des informations

Données personnelles

- ✓ La réutilisation d'informations publiques comportant des **données à caractère personnel** est subordonnée au **respect de la loi CNIL**.
- ✓ Possible anonymisation des données à caractère personnel si cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés.

Obstacles

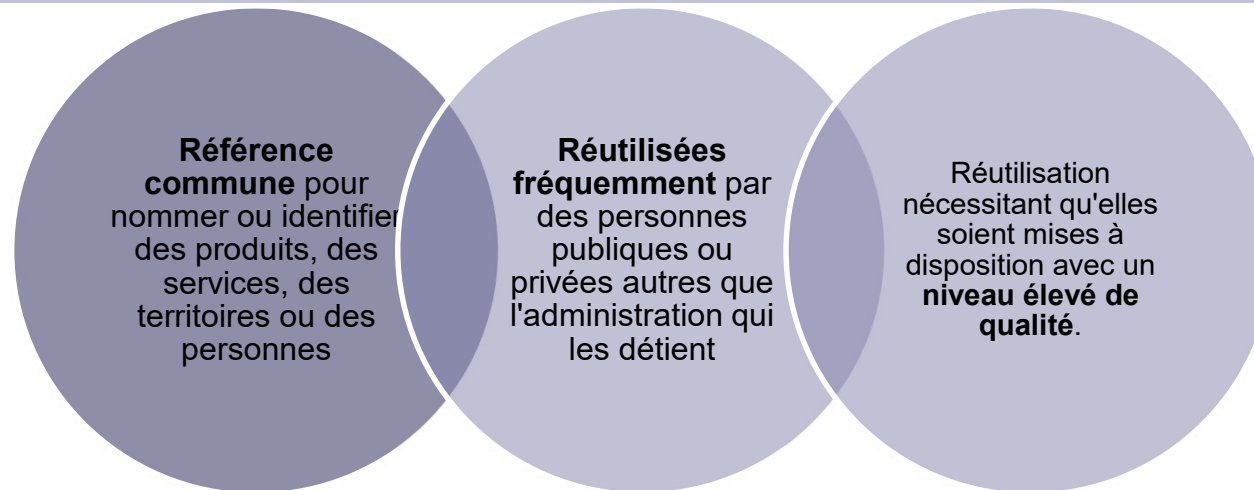
- ✓ Sauf droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, et pour les administrations en situation de concurrence, aucun droit ne peut faire obstacle à la réutilisation des bases de données (non application du droit *sui generis* des producteurs de bases de données).
- ✓ *Cas du tiers titulaire de droits de propriété intellectuelle sur un document contenant une information publique* – Indication par l'administration au demandeur à la réutilisation l'identité du titulaire de ces droits.

Le service public de diffusion des données de référence

Définition - La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l'Etat.

Exemple: la base SIRENE, le cadastre, le RGE, le RNA, le registre parcellaire graphique, la base ROME, l'organisation administrative, le code géographique, la base adresse nationale.

Reprise du concept dans les « données de forte valeur » de la directive du 20/6/2019 « données ouvertes et réutilisation » : diffusion gratuite, en API de données



Ouverture des données sectorielles ou d'intérêt général





PREMIER MINISTRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Merci pour votre attention!

« Le changement est inévitable, le progrès est un choix » (Dean Lindsay)

« Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs » (Nelson Mandela)

Pour toute information complémentaire :
perica.sucevic@modernisation.gouv.fr